

Unqualifizierte als Erste zurück Dürfen letztlich alle syrischen Flüchtlinge in Deutschland bleiben? Diesen Eindruck muss die Bundesregierung beenden auch dur....

Unqualifizierte als Erste zurück; Dürfen letztlich alle syrischen Flüchtlinge in Deutschland bleiben? Diesen Eindruck muss die Bundesregierung beenden auch durch Abschiebungsflüge, sagt der Völkerrechtler Daniel Thym. Sein Rückkehrplan setzt bei einem objektiven Kriterium an

Die Welt

Mittwoch 3. Dezember 2025

Copyright 2025 Axel Springer AG Alle Rechte Vorbehalten



Section: FORUM; ESSAY; S. 7; Ausg. 234

Length: 1266 words

Byline: Daniel Thym

Body

In der Asylpolitik prallen wieder einmal zwei Sichtweisen aufeinander. Während Linke die Syrer in Deutschland als Ärzte oder wertvolle Arbeitskräfte präsentieren, sprechen Konservative vor allem über Straftäter und nähren die Erwartung umfassender Abschiebungen oder freiwilliger Ausreisen. Anstelle solch abstrakter Debatten braucht die Bundesregierung einen pragmatischen Plan mit vier Komponenten, wie eine Rückkehr von Syrern gelingen kann, deren Integration schlecht verläuft.

Ein solcher Plan setzt am besten beim Einreisezeitpunkt an. Von den 1,2 Millionen syrienstämmigen Menschen in Deutschland stellten nämlich 320.000 ihren Asylantrag erst in den letzten fünf Jahren. Allein 2023 gab es 100.000 Asylerstanträge von Syrern, in den beiden Jahren zuvor und danach jeweils 70.000 Personen. Die Zusammensetzung dieser Gruppe zeigt, warum sich die Politik auf diese konzentrieren sollte. Dagegen könnten Syrer, die seit mindestens fünf Jahren hier leben, ein dauerhaftes Bleiberecht erhalten, wenn sie bestimmte Kriterien erfüllen.

In den Jahren 2022 und 2023 kamen besonders viele junge Männer mit wenig Bildung nach Deutschland. Damals waren unter den volljährigen Syrern über 80 Prozent männlich und mehr als die Hälfte zwischen 18 und 29 Jahre alt. Etwas mehr als 40 Prozent der Erwachsenen hatten keinen Schulabschluss und zehn Prozent sogar nur vier Jahre eine Schule besucht. Fachkräfte waren in der Minderheit: 15 Prozent hatten einen ausländischen Berufs- oder Uniabschluss, ganz unabhängig davon, ob dieser deutschen Standards entspricht. Ebenso viele gaben an, im Ausland einen Beruf ohne Prüfung erlernt zu haben. Mithin waren 70 Prozent der Erwachsenen gering- oder unqualifiziert. Im Jahr 2021 waren die Ergebnisse noch etwas besser.

Nachlesen lassen sich all diese Zahlen in den SoKo-Analysen, die das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) bis Ende 2023 erstellte. Sie beruhen auf einer Selbstauskunft. Vor zwei Jahren wurde die Befragung

Unqualifizierte als Erste zurück Dürfen letztlich alle syrischen Flüchtlinge in Deutschland bleiben? Diesen Eindruck muss die Bundesregierung beenden auch dur....

eingestellt, um etwas Zeit während des Asylverfahrens einzusparen. Allerdings umfasst die genannte Gesamtzahl von 320.000 Asylanträgen seit dem Jahr 2021 auch hier geborene Kinder sowie Ehefrauen und Kinder, die über den Familiennachzug einreisen. Doch selbst wenn man für diese Gruppen rund ein Drittel aller Asylanträge reserviert, verbleiben etwas mehr als 200.000 Syrer mit dem dargestellten Profil.

Ein Fokus auf diese Gruppe reagiert auf das geringe Qualifikationsniveau und entspricht der Erfahrung, dass Abschiebungen und freiwillige Rückkehr immer unwahrscheinlicher werden, je länger der Aufenthalt dauert. Puristen werden darauf bestehen, der Staat solle gefälligst seiner Rechtspflicht nachkommen und den Schutzstatus aller Syrer überprüfen. Erste Gerichtsurteile bestätigen, dass dies abhängig vom Einzelfall vor allem bei jungen, alleinreisenden und arbeitsfähigen Männern erfolgreich sein kann. Allein solch umfassende Widerrufsprüfungen wären kontraproduktiv. Schon jetzt stauen sich bei den Gerichten über 180.000 Asylklageverfahren. Wenn dieser Berg deutlich anwachsen würde, könnten die Gerichtsverfahren bald wieder zwei Jahre oder länger dauern, nachdem es gerade erst gelang, die Verfahrensdauer auf 15 Monate abzusenken.

Doch selbst wenn die Gerichte ihre Zustimmung erteilen, zeigt die Erfahrung der letzten Jahre, dass Bund und Länder deutlich mehr als 20.000 Abschiebungen pro Jahr nicht schaffen. Die Regeln sind zu kompliziert, die Verfahren zu langwierig und zu viele Behörden beteiligt. Es machte auch keinen Sinn, in den nächsten Jahren vorrangig nach Syrien und Afghanistan abzuschicken. Schließlich leben in Deutschland auch viele Ausreisepflichtige aus dem Irak, der Türkei, Nigeria und Serbien. Ihre knappen Ressourcen müssen Bund und Länder daher möglichst intelligent einsetzen.

Mein pragmatischer Vorschlag besteht aus vier Komponenten. Erstens werden zuerst die Asylanträge der 50.000 Syrer bearbeitet, die derzeit auf eine Entscheidung warten. Parallel starten die Widerrufsprüfungen für Personen, die seit 2021 einreisen und einen Schutzstatus besitzen. Dabei konzentriert sich das BAMF auf diejenigen, bei denen die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass der positive Asylbescheid aufgehoben werden kann: junge, alleinreisende und arbeitsfähige Männer, die keiner Minderheit angehören, für die Syrien noch unsicher ist. Dasselbe gilt für alleinreisende Frauen mit demselben Profil, von denen es freilich wenige gibt.

Zweitens setzt die Bundesregierung ihre Bemühungen fort, um alsbald die ersten Abschiebungsflüge nach Syrien durchzuführen. Vorerst dürften diese zwar nur wenige Personen betreffen. Doch auch geringe Zahlen sind wichtig, denn sie beenden den Eindruck, dass alle Syrer letztlich in Deutschland bleiben dürfen. Regelmäßige Abschiebungsflüge können dazu beitragen, dass weniger Syrer einreisen, um Asyl zu beantragen. Sie erhöhen auch den Druck, freiwillig nach Syrien zurückzukehren. Drittens werden alle erwachsenen Syrer, deren Schutzstatus das BAMF überprüfen möchte, zu einem obligatorischen Beratungstermin geladen. An diesem werden sie über die Folgen eines möglichen Verlusts des Schutzstatus aufgeklärt, also über die drohende Abschiebung und die verschlechterte Rechtsstellung. Sozialleistungen gäbe es nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, und auch ins Ausland könnte man nicht länger fahren, ohne das Rückkehrrecht zu verlieren. Die Drohung mit Abschiebungen wird glaubhaft sein, wenn die ersten Flüge gestartet sind.

Diese Druckmittel ergänzte die Bundesregierung um ein attraktives Anreizpaket frei nach dem Motto: Zuckerbrot und Peitsche. Wer freiwillig ausreist, könnte mehr erhalten als die bisherigen 1200 Euro sowie das Flugticket. Dänemark zahlt bei einer freiwilligen Rückkehr gestaffelt bis zu 5000 Euro, wenn jemand vor Gericht nicht gegen den negativen Behördenbescheid klagt oder während eines laufenden Prüfverfahrens ausreist. Das ist viel Geld, entlastet jedoch die Gerichte und ist günstiger als eine Abschiebung. Wer einen glaubwürdigen Businessplan vorlegt, könnte nach der Rückkehr in Syrien eine Anschubfinanzierung erhalten. So kombinierte die Bundesregierung die Rückkehrförderung mit der Wiederaufbauhilfe.

Viertens und letztens könnten alle Syrer, die bereits seit fünf Jahren hier leben, ein dauerhaftes Bleiberecht erhalten, wenn sie keine schweren Straftaten begangen haben, einen Job ausüben, ordentlich Deutsch sprechen und überwiegend ohne Sozialleistungen leben. Für Kinder und Jugendliche sollte unabhängig vom Einreisezeitpunkt ein erfolgreicher Schulbesuch ausreichen. Vergleichbare Bleiberechte gibt es bereits für ausreisepflichtige Personen. Dagegen könnten Syrer diese erhalten, noch bevor das BAMF den Schutzstatus überprüft. So spart man knappe Ressourcen.

Unqualifizierte als Erste zurück Dürfen letztlich alle syrischen Flüchtlinge in Deutschland bleiben? Diesen Eindruck muss die Bundesregierung beenden auch dur....

Juristisch ohnehin auf der sicheren Seite sind alle Syrer, die inzwischen Deutsche wurden oder als Fachkräfte einen Vollzeitjob ausüben. Das gilt auch für die Minderheit, die seit dem Jahr 2021 einreiste, schon damals über eine Berufsausbildung verfügte oder diese nach der Einreise nachholte und keine Sozialleistungen bezieht. Diese Minderheit kann schon heute eine Aufenthaltserlaubnis als Fachkraft erhalten. Es ist dies freilich die Ausnahme von der Regel, dass gerade unter den Syrern, die in den letzten fünf Jahren kamen, viele geringqualifizierte junge Männer sind. Auf diese Gruppe sollte die Bundesregierung sich bei der Rückkehr konzentrieren.

"Ihre knappen Ressourcen müssen Bund und Länder möglichst intelligent einsetzen"

Daniel Thym ist Professor für Öffentliches Recht, Europarecht und Völkerrecht an der Universität Konstanz.

Original Gesamtseiten-PDF

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: DWBE-HP

Subject: MIGRATIONSPROBLEME (90%); ÖFFENTLICHE POLITIK (90%); ABSCHIEBUNG (90%); EINWANDERUNG (90%); POLITIK (90%); POLITISCHES ASYL (90%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (89%); GERICHTSPROZESSE (87%); BEWILLIGUNGEN (78%); SCHUL- UND STUDIENABBRECHER (78%); POLITISCHE DEBATTEN (78%); GERICHTSVERHANDLUNGEN UND -VERFAHREN (60%); UMFragen & ERHEBUNGEN (53%); POLITIK (91%); GERICHTSVERHANDLUNGEN UND -VERFAHREN (60%); POLITISCHE DEBATTEN (78%); ABSCHIEBUNG (90%); PUBLIC POLICY (90%); EINWANDERUNG (90%); SCHUL- UND STUDIENABBRECHER (78%); UMFragen & ERHEBUNGEN (53%); GERICHTSPROZESSE (87%); POLITISCHES ASYL (89%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (89%); MIGRATIONSPROBLEME (90%); BEWILLIGUNGEN (74%)

Geographic: SYRIEN (92%); DEUTSCHLAND (90%); SYRIEN (92%); DEUTSCHLAND (90%)

Load-Date: December 2, 2025